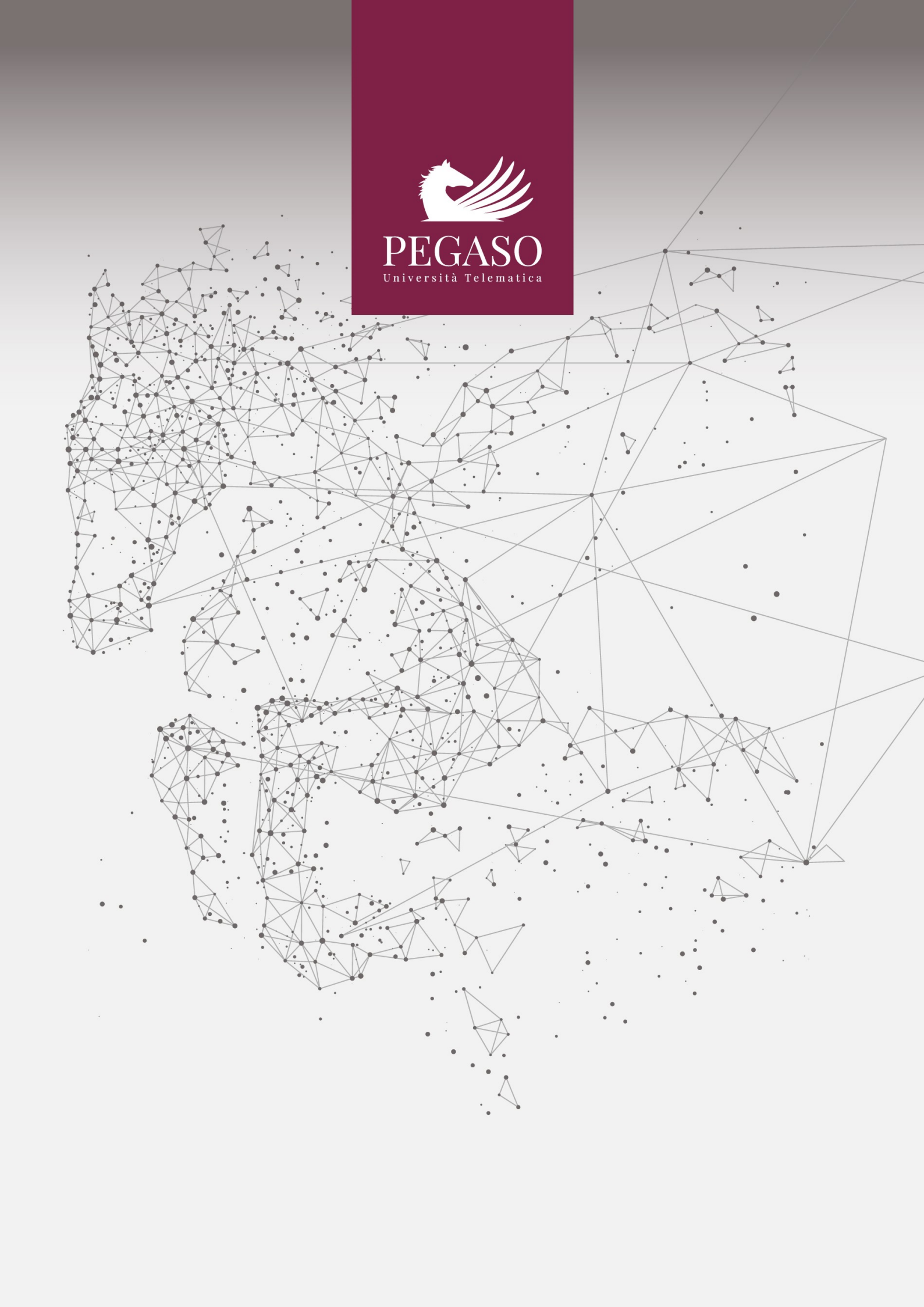

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1 L'ART. 20 DEL GDPR 3

2 CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO ED ESCLUSIONI 7

3 COME SODDISFARE UNA RICHIESTA DI PORTABILITÀ 11

BIBLIOGRAFIA 15

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1 L'art. 20 del GDPR

Il Regolamento UE 679/2016 non disciplina il trattamento dei dati personali solamente in chiave protezionistica, ma contiene anche alcune norme che denotano chiaramente la volontà di facilitare la circolazione dei dati personali. Una di queste è l'articolo 20, che introduce nell'ordinamento europeo un nuovo diritto volto a dare all'interessato il potere di far circolare i dati personali che lo riguardano, nell'ottica di favorire la crescita del mercato digitale europeo.

L'articolo 20 del GDPR, rubricato "Diritto alla portabilità dei dati", dispone che:

1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:

a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e

b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Si tratta di una norma che trova la sua *ratio* nel progresso tecnologico.

Nel Considerando 68 il legislatore europeo ha fornito alcune interessanti considerazioni sul diritto alla portabilità:

CONSIDERANDO 68: *Per rafforzare ulteriormente il controllo sui propri dati è opportuno anche che l'interessato abbia il diritto, qualora i dati personali siano trattati con mezzi automatizzati, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile i dati personali che lo riguardano che abbia fornito a un titolare del trattamento e di trasmetterli a un altro titolare del trattamento. È opportuno incoraggiare i titolari del trattamento a sviluppare formati interoperabili che consentano la portabilità dei dati. Tale diritto dovrebbe applicarsi qualora l'interessato abbia fornito i dati personali sulla base del proprio consenso o se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto. Non dovrebbe applicarsi qualora il trattamento si basi su un fondamento giuridico diverso dal consenso o contratto. Per sua stessa natura, tale diritto non dovrebbe essere esercitato nei confronti dei titolari del trattamento che trattano dati personali nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche. Non dovrebbe pertanto applicarsi quando il trattamento dei dati personali è necessario per l'adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Il diritto dell'interessato di trasmettere o ricevere dati personali che lo riguardano non dovrebbe comportare l'obbligo per i titolari del trattamento di adottare o mantenere sistemi di trattamento tecnicamente compatibili. Qualora un certo insieme di dati personali riguardi più di un interessato, il diritto di ricevere i dati personali non dovrebbe pregiudicare i diritti e le libertà degli altri interessati in ottemperanza del presente regolamento. Inoltre tale diritto non dovrebbe pregiudicare il diritto dell'interessato di ottenere la cancellazione dei dati personali e le limitazioni di tale diritto di cui al presente regolamento e non dovrebbe segnatamente implicare la cancellazione dei dati personali riguardanti l'interessato forniti da quest'ultimo per l'esecuzione di un contratto, nella misura in cui e fintantoché i dati personali siano necessari all'esecuzione di tale contratto. Ove*

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

tecnicamente fattibile, l'interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere che i dati personali siano trasmessi direttamente da un titolare del trattamento a un altro.

Il diritto alla portabilità implica quindi che l'interessato deve poter ricevere dal titolare, facendone richiesta, i propri dati personali che ha fornito al titolare stesso. Tali dati devono essere in un formato strutturato, di uso comune, leggibile da dispositivi automatici e interoperabile. Il tutto al fine di poter memorizzare i dati su un dispositivo proprio dell'interessato e, eventualmente, poterli trasferire a un altro titolare del trattamento.

Il Gruppo di lavoro articolo 29 (WP29) ha adottato il 13 dicembre 2016 le Linee guida sul diritto alla portabilità dei dati. In tale documento, il WP29 suddivide il diritto alla portabilità in due componenti:

"- ***Il diritto di ricevere dati personali***

In primo luogo, la portabilità dei dati comprende il diritto dell'interessato di ricevere un sottoinsieme dei dati personali che lo riguardano trattati da un titolare, e di conservarli in vista di un utilizzo ulteriore per scopi personali. Tale conservazione può avvenire su un supporto personale o su un cloud privato, senza comportare necessariamente la trasmissione dei dati a un altro titolare. In questo senso, il diritto alla portabilità costituisce un'integrazione del diritto di accesso. Un aspetto specifico della portabilità consiste nel suo essere uno strumento con cui gli interessati possono facilmente gestire e riutilizzare dati personali in piena autonomia. I dati in questione devono essere ricevuti "in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico". Per esempio, un interessato potrebbe voler recuperare l'elenco dei brani musicali preferiti (o ascoltati) detenuto da un servizio di musica in streaming, per scoprire quante volte ha ascoltato determinati brani o stabilire cosa acquistare o ascoltare su un'altra piattaforma di musica digitale. Potrebbe anche voler recuperare la rubrica dei contatti di posta elettronica su web, magari per costruire una lista degli invitati al proprio matrimonio, oppure ricavare informazioni sugli acquisti effettuati utilizzando varie carte di fidelizzazione per calcolare la propria impronta ecologica di carbonio.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- ***Il diritto di trasmettere dati personali da un titolare del trattamento a un altro titolare del trattamento***

In secondo luogo, l'art. 20, primo paragrafo, dà agli interessati il diritto di trasmettere dati personali da un titolare del trattamento a un altro titolare del trattamento "senza impedimenti". I dati possono essere trasmessi direttamente da un titolare all'altro su richiesta dell'interessato, e ove ciò sia tecnicamente possibile (art. 20, paragrafo 2). In questo senso, il considerando 68 promuove lo sviluppo di formati interoperabili da parte dei titolari così da consentire la portabilità dei dati, ma non configura un obbligo in capo ai titolari stessi di introdurre o mantenere sistemi di trattamento tecnicamente compatibili. Tuttavia, il RGPD vieta ai titolari di creare ostacoli alla trasmissione dei dati. In sostanza, questa componente del diritto alla portabilità configura per gli interessati la possibilità non soltanto di ottenere e riutilizzare i dati forniti a un titolare, bensì anche di trasmettere questi dati a un diverso fornitore di servizi (appartenente allo stesso o a un diverso settore di attività). L'aspettativa è che, oltre ad ampliare il margine di controllo dei consumatori impedendo forme di "lock-in" tecnologico, il diritto alla portabilità dei dati promuova l'innovazione e la condivisione di dati personali fra titolari del trattamento in piena sicurezza e sotto il controllo dell'interessato. Il diritto alla portabilità può favorire la condivisione controllata e limitata delle informazioni personali fra più soggetti e, quindi, arricchire l'esperienza dell'utente nella fruizione di determinati servizi. La portabilità, inoltre, può favorire la trasmissione e il riutilizzo di dati personali fra più servizi di interesse per il singolo utente."

Emerge da queste considerazioni come il diritto alla portabilità sia pensato per essere uno strumento dell'interessato per avere il controllo sui dati che lo riguardano ed evitare il fenomeno del "*vendor lock-in*", ovvero quelle situazioni in cui un utente rimane "imprigionato" in un rapporto contrattuale perché sarebbe troppo oneroso o difficoltoso uscirne. Un esempio potrebbe essere quello di un soggetto che volesse cambiare gestore delle e-mail ma non riuscisse a farlo perché il primo gestore gli impedirebbe di scaricare e "portare con sé" la propria corrispondenza. Il diritto alla portabilità serve anche ad evitare che si verifichi una situazione come quella appena descritta

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2 Condizioni per l'esercizio ed esclusioni

Il diritto alla portabilità dei dati non può essere esercitato in ogni circostanza, ma è soggetto ad alcune condizioni e limitazioni.

Innanzitutto, rileva la base giuridica del trattamento dei dati: il diritto alla portabilità può essere esercitato solo quando il trattamento si basa

a) Sul consenso dell'interessato

b) Su un contratto di cui è parte l'interessato.

A tal proposito, le Linee guida del WP29 fanno i seguenti esempi e considerazioni:

"*A titolo esemplificativo, i titoli dei libri acquistati da un fornitore online o la lista dei brani musicali ascoltati attraverso un servizio di streaming musicale sono, in linea di principio, dati personali che ricadono nel campo di applicazione della portabilità in quanto sono trattati per l'esecuzione di un contratto di cui è parte l'interessato.*

Il regolamento non prevede un diritto generale alla portabilità dei dati il cui trattamento non si fondi sul consenso o su un contratto. Per esempio, non sussiste alcun obbligo per gli istituti finanziari di ottemperare a una richiesta di portabilità relativa a dati personali che sono oggetto di trattamento nell'ambito degli obblighi di prevenzione e accertamento del reato di riciclaggio o di altri reati finanziari; allo stesso modo, il diritto alla portabilità non si applica alle informazioni di contatto di natura professionale che siano trattate nel contesto di relazioni d'impresa, se tale trattamento non si fonda sul consenso dell'interessato o su un contratto di cui quest'ultimo sia parte.

Relativamente ai dati dei dipendenti, il diritto alla portabilità trova applicazione, in via generale, solo se il trattamento si basa su un contratto di cui l'interessato (il dipendente) è parte. In molti di questi casi è difficile ipotizzare che il consenso sia prestato liberamente, a causa dello

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

squilibrio di poteri esistente fra datore di lavoro e suoi dipendenti. D'altro canto, alcuni trattamenti riferiti alla gestione delle risorse umane si fondano sull'interesse legittimo, ovvero sono necessari per adempiere a specifici obblighi di legge in materia di lavoro. In pratica, il diritto alla portabilità nel contesto della gestione del personale potrà indubbiamente trovare applicazione con riguardo a determinati trattamenti (per esempio, in rapporto alla gestione stipendi, o ai servizi di mobilità interna), ma in molte altre situazioni occorrerà procedere caso per caso così da verificare se siano soddisfatte tutte le condizioni cui soggiace il diritto alla portabilità dei dati."

Ulteriore condizione perché possa essere esercitato il diritto alla portabilità è che il trattamento dei dati deve essere automatizzato.

Inoltre, il diritto alla portabilità può essere esercitato solo sui dati che riguardano l'interessato e sono da lui forniti. Interessante, in questo senso, è capire cosa si intenda per dati "forniti" dall'interessato, facendo riferimento ai concetti di "dati osservati" e "dati inferenziali", come spiegano le Linee Guida del WP29:

"*Si possono citare numerosi esempi di dati personali che sono "forniti" consapevolmente e attivamente da un interessato, come le informazioni inserite in un modulo di registrazione online (indirizzo postale, nome utente, età, ecc.). Cionondimeno, nel novero dei dati "forniti da" un interessato rientrano anche quelli derivanti dall'osservazione delle attività svolte da tale interessato. Pertanto, il WP29 ritiene che, per dare pieno riconoscimento alla portata di questo nuovo diritto, la nozione di dati "forniti da" un interessato debba riferirsi anche ai dati personali osservati sulla base delle attività svolte dagli utenti, come per esempio i dati grezzi generati da un contatore intelligente o altri oggetti connessi19, le registrazioni delle attività svolte, la cronologia della navigazione su un sito web o delle ricerche effettuate.*

Non appartengono a quest'ultima categoria i dati generati dal titolare (utilizzando come input i dati osservati o forniti direttamente), per esempio il profilo-utente creato a partire dall'analisi dei dati grezzi generati da un contatore intelligente.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Si può operare una differenziazione fra le varie categorie di dati in rapporto alla rispettiva origine per stabilire se si applichi il diritto alla loro portabilità. Le categorie seguenti sono classificabili fra i dati "forniti dall'interessato":

- dati forniti consapevolmente e attivamente dall'interessato: indirizzo postale, nome utente, età, ecc.;

- dati osservati forniti dall'interessato attraverso la fruizione di un servizio o l'utilizzo di un dispositivo. Questa categoria comprende, per esempio, la cronologia delle ricerche effettuate dall'interessato, dati relativi al traffico, dati relativi all'ubicazione nonché altri dati grezzi come la frequenza cardiaca registrata da dispositivi sanitari o di fitness.

Viceversa, i dati inferenziali e derivati sono creati dal titolare sulla base dei dati "forniti dall'interessato". Per esempio, l'esito di una valutazione concernente la salute di un utente o il profilo creato nell'ambito di disposizioni in materia finanziaria e di gestione del rischio (per esempio, al fine di attribuire uno score creditizio o di ottemperare a normativa antiriciclaggio) non possono essere considerati, di per sé, dati "forniti da" la persona interessata. Anche se questi dati fanno parte, in certi casi, del profilo di cui è in possesso il titolare e sono dedotti o derivati dall'analisi di dati forniti dall'interessato (per esempio attraverso le attività da questi compiute), essi non sono generalmente annoverati fra i "dati forniti dall'interessato" e, pertanto, esulano dal campo di applicazione di questo nuovo diritto.

In linea di principio e alla luce delle finalità sottese al diritto alla portabilità dei dati, l'espressione "forniti dall'interessato" deve essere interpretata in modo estensivo escludendo unicamente "dati inferenziali" e "dati derivati", i quali comprendono i dati personali generati da un fornitore di servizi (per esempio, i risultati prodotti da un algoritmo). Il titolare può escludere i suddetti dati inferenziali e dovrebbe, invece, ricomprendervi tutti gli altri dati personali forniti dall'interessato attraverso gli strumenti messi a disposizione dal titolare stesso. Pertanto, l'espressione "forniti da" si riferisce ai dati personali relativi ad attività compiute dall'interessato o derivanti dall'osservazione del comportamento di tale interessato, con esclusione dei dati derivanti

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

dalla successiva analisi di tale comportamento. Viceversa, tutti i dati personali che siano creati dal titolare nell'ambito di un trattamento, per esempio attraverso procedure di personalizzazione o finalizzate alla formulazione di raccomandazioni, o attraverso la categorizzazione o profilazione degli utenti, sono dati derivati o dedotti dai dati personali forniti dall'interessato e non ricadono nell'ambito del diritto alla portabilità."

L'esercizio del diritto alla portabilità sarà escluso per i dati il cui trattamento è fondato su ragioni di interesse pubblico o sull'interesse legittimo del titolare. Inoltre, non potrà essere esercitato per i dati conservati in archivi ed elenchi cartacei.

Nell'ottica di favorire la circolazione dei dati, nel diritto alla portabilità è ricompreso anche il diritto dell'interessato a ottenere la trasmissione diretta dei dati da un titolare a un altro, se tecnicamente fattibile. In ogni caso, l'impossibilità tecnica di ottemperare a questa richiesta dell'interessato non deve dipendere dalle modalità di trattamento seguite, ma da una eccessiva complessità dei sistemi digitali.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3 Come soddisfare una richiesta di portabilità

Obbligo preliminare del titolare è informare gli interessati circa l'esistenza del diritto alla portabilità, fornendo loro adeguata informativa su questo specifico elemento, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 13 e 14 del GDPR. L'informativa, quindi, dovrà contenere un riferimento chiaro, intelligibile e specifico alla possibilità di esercitare questo diritto.

Nel momento in cui l'interessato esercita il diritto alla portabilità, il titolare deve adempiere a quanto richiesto e fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie, il tutto con una tempistica ragionevole in base al contesto di riferimento.

Il titolare dovrà fornire i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile meccanicamente in modo da garantire l'interoperabilità, mentre non è richiesto di garantire la compatibilità del formato: l'importante è che le applicazioni software possano identificarlo ed estrarre i dati necessari. In questo senso il WP29 si è così espresso nelle sue Linee guida:

"*Il RGPD pone in capo ai titolari di trattamento l'obbligo di fornire i dati personali richiesti dall'interessato in un formato che ne consenta il riutilizzo. Più in particolare, l'art. 20, paragrafo 1, del regolamento stabilisce che i dati personali devono essere forniti* "in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico". *Nel considerando 68 si chiarisce ulteriormente che il formato in questione dovrebbe essere interoperabile, termine la cui definizione nell'Ue è la seguente:*

la capacità di organizzazioni diverse e disparate di interagire in vista di obiettivi comuni concordati e reciprocamente vantaggiosi, ricorrendo alla condivisione di conoscenze e informazioni tra le organizzazioni, per mezzo dei processi aziendali che su di esse si basano, tramite lo scambio di dati fra i rispettivi sistemi TIC.

I termini "strutturato", "di uso comune" e "leggibile da dispositivo automatico" costituiscono requisiti minimi che intendono facilitare l'interoperabilità del formato dei dati messi a disposizione

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

*dal titolare. In tal senso, si tratta di specificazioni dello strumento da utilizzare, mentre l'interoperabilità è l'obiettivo finale. Nel considerando 21 della direttiva 2013/37/UE si rinviene la seguente definizione dell'espressione "leggibile meccanicamente" [*machine readable *nel testo inglese]:*

un formato di file strutturato in modo tale che le applicazioni software possano agevolmente identificarlo, riconoscerlo ed estrarne dati specifici. I dati codificati in file strutturati in un formato leggibile meccanicamente sono dati leggibili meccanicamente. I formati leggibili meccanicamente possono essere aperti o proprietari; possono essere standard formali o meno. I documenti codificati in un formato di file che limita il trattamento automatico, poiché l'estrazione dei dati in essi contenuti non è possibile o non avviene con facilità, non dovrebbero essere considerati documenti in formato leggibile meccanicamente. Gli Stati membri dovrebbero, se del caso, promuovere l'impiego di formati aperti leggibili meccanicamente.

Considerato l'ampio ventaglio di tipologie di dati potenzialmente oggetto di trattamento da parte di un titolare, il RGPD non contiene indicazioni specifiche sul formato dei dati personali da fornire agli interessati. I formati più idonei saranno diversi in rapporto ai singoli settori di attività e verosimilmente già oggi esistono formati adeguati; la scelta del formato dovrebbe essere sempre orientata all'obiettivo ultimo di consentire l'interpretabilità e di offrire all'interessato un ampio margine di portabilità. In tal senso, non si potrebbe ritenere adeguato l'impiego di un formato soggetto a costosi vincoli di licenza. Nel considerando 68 si chiarisce che "Il diritto dell'interessato di trasmettere o ricevere dati personali che lo riguardano non dovrebbe comportare l'obbligo per i titolari del trattamento di adottare o mantenere sistemi di trattamento tecnicamente compatibili". Ciò significa che la portabilità intende produrre sistemi interoperabili, non sistemi compatibili. I dati personali dovrebbero essere messi a disposizione in un formato con un livello elevato di astrazione rispetto a qualsiasi formato a uso interno o proprietario. In sostanza, la portabilità dei dati comporta un ulteriore livello di trattamento da parte dei titolari, al fine di estrarre i dati dalla piattaforma filtrando le informazioni personali che non ricadono nell'ambito della portabilità quali i dati dedotti o quelli connessi alla sicurezza di un sistema. In tal modo, i titolari sono spinti a individuare in

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

precedenza, a monte, i dati che, nei rispettivi sistemi, ricadono nell'ambito del diritto alla portabilità. Questo trattamento aggiuntivo sarà da ritenersi accessorio rispetto al trattamento principale, poiché non è effettuato per conseguire una ulteriore finalità definita dal titolare.

Qualora non vi siano formati di impiego comune in un determinato settore di attività o in un determinato contesto, i titolari dovrebbero fornire i dati personali utilizzando formati aperti di impiego comune (per esempio: XML, JSON, CSV, ecc.) unitamente a metadati utili, al miglior livello possibile di granularità, mantenendo un livello elevato di astrazione. In tal senso, si dovrebbero utilizzare idonei metadati così da descrivere con precisione il significato delle informazioni oggetto di transazione. I metadati dovrebbero essere sufficienti a consentire la funzionalità e il riutilizzo dei dati, ovviamente senza rivelare segreti industriali. Pertanto, fornire all'interessato la versione in formato .pdf delle informazioni contenute nella sua casella di "posta elettronica in arrivo" sarebbe poco conciliabile con il requisito di un formato sufficientemente strutturato o descrittivo, tale da permettere con facilità il riutilizzo dei dati contenuti nella casella di posta. I dati relativi alla posta elettronica dovrebbero essere messi a disposizione dell'utente in un formato che garantisca l'integrità di tutti i metadati in modo da consentirne l'effettivo ed efficace riutilizzo. In tal senso, nella scelta del formato, il titolare dovrebbe valutare in che modo tale formato ostacoli o incida sul diritto dell'interessato al riutilizzo dei dati forniti. Se il titolare è in grado di offrire più opzioni all'interessato quanto al formato preferito per i dati personali portabili, dovrebbe essere prevista anche un'informativa perspicua sugli effetti prodotti dalle singole opzioni. D'altro canto, non è possibile fondare legittimamente il trattamento di ulteriori metadati esclusivamente sul presupposto di una loro necessità o utilità ai fini dell'adempimento di un'eventuale richiesta di portabilità."

Il titolare potrà opporre un diniego alla richiesta di portabilità dei dati personali effettuata dall'interessato solo quando sussista uno degli impedimenti tassativamente elencati nel GDPR:

a) Quando il titolare ritiene che i dati non siano trattati in modo automatizzato

b) Quando il trattamento sia connesso all'esercizio di poteri pubblici.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In questi casi, comunque, entro un mese dalla richiesta il titolare dovrà indicare i motivi del rifiuto e far presente all'interessato la possibilità di fare reclamo all'autorità di controllo o di ricorrere all'autorità giudiziaria, tenendo altresì presente che rimane sempre a carico del titolare la dimostrazione della legittimità del proprio diniego.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Gruppo di lavoro articolo 29, Linee guida sul "diritto alla portabilità dei dati" adottate il 13 dicembre 2016

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).